보 정 서

사 건 2026카임○○○ 주택임차권등기

신 청 인 ○○○

피신청인 △△△

위 사건에 관하여 신청인은 2026. 11. 11.자 보정명령(2026. 11. 11. 송달)에 따라 다음과 같이 보정합니다.

핵 심 요 지

임대차계약서상「나동 제203호」

=

공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체 (전유면적 12.37㎡)

→ 두 표시는 완전히 동일한 하나의 주택입니다.

구분	표시	의미
임대차계약서 · 현장 출입문 · 주민등록	나동 제203호	현장에서 붙인 호실 번호
등기사항전부증명서 · 집합건축물대장	**제2층 제202호 전유면적 12.37㎡**	공부상 표시 (등기할 곳)
두 표시의 관계	**완전히 동일**	**같은 위치 · 같은 경계 · 같은 구성, 나누지 않은 전체를 신청인이 단독 점유**

1. 신청취지 임차범위의 정정

신청취지 6항 임차범위 「제2층 제202호 전유부분 전부 (전유면적 12.37㎡)」를 다음과 같이 정정합니다.

「제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)」

이에 따라 정정된 신청취지 전체는 다음과 같습니다.

항목	기재 내용
1. 임대차계약일자	2026. 2. 23.
2. 임차보증금액 / 차임	보증금 금 5,000,000원 / 차임 월 금 240,000원
3. 주민등록일자	2026. 2. 23.
4. 점유개시일자	2026. 2. 23.
5. 확정일자	2026. 2. 23.
6. 임차범위	**제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)**

2. 계약서상 「나동 제203호」는 공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체와 완전히 동일합니다

대조 항목	계약서상 「나동 제203호」 (현장)	공부상 제2층 제202호	결과
층	2층	제2층	**일치**
위치	2층 평면 오른쪽 위 (기준선 X3~X4 사이)	현황도 「202호~502호」 표기 부분 (같은 자리)	**일치**
구성	확장 발코니 · 원룸(주방) · 현관 · 욕실	원룸형 "A" : 확장형 발코니 · 원룸 · 현관 · 욕실	**일치**
외곽 경계	별지 2 사진 2의 빨간색 실선	별지 2 사진 1의 빨간색 실선	**같은 경계**
분할 여부	하나의 호실	하나의 전유부분	**나누지 않음**
면적	계약서 : 「공부상 전용면적」에 따름	전유면적 12.37㎡	**12.37㎡**

가. 임대차계약서(갑 제1호증)는 임차목적물을 「나동 제203호」로 표시하고, 면적은 **「공부상 전용면적 또는 연면적(실측면적)」에 따르도록** 정하고 있습니다.

나. 계약서의 「제203호」는 현장 출입문에 붙은 번호일 뿐 공부상 호실 번호가 아닙니다. 신청인이 2026. 2. 23. 인도받아 지금까지 점유하는 주택은 건축물현황도에 「

202호~502호」로 표기된 부분, 즉 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**입니다(갑 제7호증, 갑 제8호증, 갑 제9호증). 이 건물 2층은 현장 제202호부터 제207호까지 모든 호실의 번호가 공부상 번호와 다릅니다.

다. 따라서 계약서가 정한 기준인 공부상 전용면적에 따른 면적은 **공부상 제2층 제202호의 전유면적 12.37㎡**입니다(집합건축물대장 및 등기사항전부증명서 표제부, 갑 제6호증, 갑 제7호증).

3. 공부상 제2층 제203호와는 전혀 다른 호실입니다

구분	공부상 제2층 제202호 (임차목적물)	공부상 제2층 제203호 (임차목적물 아님)
2층 평면상 위치	오른쪽 위	아래쪽 왼쪽
구성	원룸형 (원룸 1칸)	침실과 거실·주방 (2칸)
전유면적 (등기부 표제부)	**12.37㎡**	**31.41㎡**
계약 당시 현장 사용	**현장 제203호** 1개 호실 (신청인이 임차·점유)	**현장 제206호 · 제207호** 2개 호실로 나뉘어 사용 (별지 2 사진 1·2)
임차권등기	이번 신청	다른 임차인의 등기가 이미 있음 (갑 제12호증)

계약서의 「제203호」와 번호가 같은 공부상 제2층 제203호는 등기사항전부증명서 표제부상 전유면적이 **31.41㎡**로, 신청인이 점유하는 주택(12.37㎡)의 약 2.5배입니다. 또 건축물현황도에 따르면 공부상 제203호는 2층 아래쪽 왼쪽 부분으로, **계약 당시 이미 현장에서 제206호와 제207호 두 호실로 나뉘어 사용되고 있었습니다**(별지 2 사진 1·2). 따라서 계약서의 「제203호」는 공부상 제203호를 가리킬 수 없고, 현장 출입문 번호 「제203호」가 붙은 **공부상 제202호 전유부분 전체**를 가리킵니다.

계약서의 「제203호」라는 글자만 보고 공부상 제203호로 임차범위를 정하면, **신청인이 점유하지도 않는 다른 임차인의 호실에 등기가 이루어지게 됩니다.** 그래서 임차범위에는 등기할 공부상 호실과 면적을 적고, 임대차계약서상 표시를 괄호로 함께 적어 계약

서와 등기 목적물이 같은 주택임을 드러냈습니다.

4. 별지 목록과 도면의 정정

별지 1(부동산 및 임차목적물의 표시)의 4항 임차범위를 위 1항과 같이 고치고 계약서의 면적 기준을 비고에 적었으며, 별지 2(임차목적물 위치 표시 도면)에도 같은 임차범위와 계약서상 표시를 적은 정정본을 제출합니다. 종전 별지 1·2는 이 정정본으로 갈음합니다.

아울러 공부상 제202호 부분만 확대하고 설명란에 **「공부상 제2층 제202호 = 계약상 나동 제203호」**를 적은 **임차목적물 확대 도면**을 함께 제출합니다.

5. 결론

임대차계약서상 「나동 제203호」와 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**는 **완전히 동일한 하나의 주택**입니다. 정정된 신청취지와 같이 **공부상 제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡**에 관하여 주택임차권등기를 명하여 주시기 바랍니다.

첨 부 서 류

1. 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시(정정) 1통
2. 별지 2 임차목적물 위치 표시 도면(정정) 1통
3. 임차목적물 확대 도면(공부상 제202호 = 계약상 나동 제203호) 1통

2026. 11. 11.

신청인 ○○○ (인)

춘천지방법원 원주지원 귀중